

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4559/2533

ลา เซอมิส ลาคอสท์หรือบริษัท ลา เซอ
มิส ลาคอสท์ จำกัด

โจทก์

นาย สันติ จัน ทแดน สุวรรณ

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 16, มาตรา 19,
มาตรา 27

เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปจระเข้มีตัวหนังสืออักษรภาษาไทยว่าแกรนด์แสลม และตัวหนังสืออักษรโรมันว่า GRANDSLAM ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าในจำพวก 48 รายการสินค้ายาสีฟันน้ำยาสระผม ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปจระเข้และมีตัวหนังสืออักษรโรมันว่า LACOSTE ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวก 48 รายการสินค้าน้ำหอม น้ำหอมขโลมตัวหลังอาบน้ำ น้ำหอมหลังโกนหนวด และน้ำหอมทาผิว แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีรูปจระเข้เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งและอาจเรียกได้ว่าตราจระเข้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าจะเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ต้องพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งตามลำพังหาได้ไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัวหนังสืออักษรโรมันเป็นชื่อยี่ห้อสินค้าอ่านออกเสียงว่า ลาคอสท์ประกอบด้วยจระเข้อยู่เหนือตัวหนังสือดังกล่าว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนอกจากตัวหนังสืออักษรโรมันแล้ว ยังมีตัวหนังสืออักษรภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนว่า แกรนด์แสลม อยู่เหนือตัวหนังสืออักษรโรมันด้วย อันเป็นการบอกให้ทราบแน่ชัดว่าสินค้าของจำเลยเรียกชื่อ

ยี่ห้อว่า แกรนด์สแลม ชื่อยี่ห้อและการอ่านออกเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยจึงแตกต่างจากของโจทก์เป็นอันมากย่อมเป็นที่สังเกตของสาธารณชนทั่วไป
และไม่ทำให้สาธารณชนทั่วไปที่ซื้อสินค้ายี่ห้อ แกรนด์สแลม เข้าใจผิดว่าสินค้านั้น
เป็นสินค้ายี่ห้อลาคอสต์ของโจทก์ ส่วนคำว่าจระเข้หรือรูปจระเข้ก็มีใช้สิ่งบ่งเฉพาะ
เป็นเพียงคำหรือชื่อสามัญทั่วไปโจทก์ไม่มีสิทธิจะสงวนรูปจระเข้ดังกล่าวไปไว้ใช้
สำหรับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้า
คนละชนิดกับของโจทก์สาธารณชนย่อมไม่เกิดความสับสนหรือหลงผิดใน
เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังนั้นไม่อาจเพิกถอนคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่อง
กีฬา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องสำอางค์เครื่องหอม รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่ง
กาย ตบแต่งผิวสิ่งที่ทำขึ้นใช้สำหรับพิน สำหรับผม และสบู่อ่อนโยนมาแล้วโดยใช้
เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของโจทก์เป็นรูปจระเข้ และคำอักษรโรมันว่า
"LACOSTE" ซึ่งได้โฆษณาเป็นที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปโจทก์จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้านี้ไว้หลายประเทศ และยื่นขอจดทะเบียนไว้ในประเทศไทยต่อ
กระทรวงพาณิชย์ได้แก่คำขอเลขที่ 115296, 115298, 115299, 139355 และ
139356 โดยเฉพาะคำขอเลขที่ 115296 ใช้กับสินค้าจำพวก 48 ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนแล้ว ตามทะเบียนเลขที่ 77634 ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2526 โจทก์
ทราบว่าจำเลยได้ลักลอบเอาเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้ของโจทก์ไปใช้แล้วนำไปขอ
จดทะเบียนต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยนำเอาอักษรโรมันคำว่า

"GRAND SLAM" และอักษรไทยว่า"แกรนด์สแลม" มาประกอบเข้ากับรูปจระเข้ดังกล่าว ซึ่งความจริงอักษรโรมันว่า "GRAND SLAM" มีสำเนียงเรียกขานว่า "แกรนด์สแลม" นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทมันชิงแวร์ อิงค์ จำกัดจำเลยลักลอบเอามาใช้โดยเจตนาที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าคิดว่าสินค้านั้นเป็นของโจทก์หรือเป็นของบริษัทมันชิงแวร์ อิงค์ จำกัด ทำให้ประชาชนทั่วไปและโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์และบริษัทมันชิงแวร์ อิงค์ จำกัดได้ยื่นคำคัดค้านขอให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 129452 ของจำเลย เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกันกับของโจทก์ ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และของบริษัทมันชิงแวร์ อิงค์ จำกัด สินค้าของจำเลยคุณภาพไม่ดีเท่ากับของโจทก์ ประชาชนคิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์จึงเสื่อมความนิยมในสินค้าโจทก์ โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 129452 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 129452 ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนเดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้และถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1298452

จำเลยให้การว่า โจทก์จะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปจระเข้และคำอักษรโรมันว่า "LACOSTE" หรือไม่ ไม่รับรอง โจทก์ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้ารูปจระเข้และคำอักษรโรมันว่า "LACOSTE" กับสินค้าจำพวกเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องกีฬา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องสำอางค์ เครื่องหอม รวมทั้งเครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกาย ตบแต่งผิว สิ่งที่ทำขึ้นใช้สำหรับฟัน สำหรับผมและสบู่นหอมมาก่อน โดยเฉพาะในประเทศไทย ประชาชนไม่เคยรู้จักสินค้านี้ดังกล่าวนี่มีรูปเครื่องหมายจระเข้เลย รูป

จะเข้าเป็นภาพสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ผู้ใดก็อาจนำไปใช้เป็น
เครื่องหมายการค้าได้ ถ้าหากประเภทของสินค้าไม่เหมือนกันเครื่องหมายการค้าตาม
คำขอเลขที่ 115296, 115298 และ 115299 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการ
จดทะเบียนและเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าจำพวกน้ำหอม น้ำหอมขโลมตัว
หลังอาบน้ำ เครื่องสำอางค์ สบู่ น้ำหอมหลังโกนหนวด และน้ำหอมทาผิว
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 139355 และ 139356 ก็เป็นเครื่องหมายการค้า
ที่ใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีสินค้าตามคำขอ
ทั้งห้าชิ้นจำหน่ายในประเทศไทยคำขอทั้งห้าของโจทก์ก็แตกต่างกับคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 129452 ของจำเลย เพราะของจำเลยเป็นรูป
จะเข้าและคำอักษรโรมันว่า "GRAND SLAM" กับคำอักษรไทยว่า "แกรนด์สแลม"
ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าประเภทยาสีฟันและน้ำยาสระผม ซึ่งเป็น
สินค้าคนละจำพวกกับคำขอทั้งห้าของโจทก์ ประชาชนเรียกสินค้าของจำเลยว่า
ยาสีฟันแกรนด์สแลม ไม่มีใครเรียกว่ายาสีฟันลาคอสต์ แม้ประชาชนจะเรียกว่า
ยาสีฟันตราจะเข้าก็ไม่ทำให้ประชาชนสับสนหรือหลงเข้าใจผิดว่า สินค้ายาสีฟันนี้เป็น
สินค้าของโจทก์ นอกจากนี้บริษัทมันชิงแวร์ อิงค์ จำกัด ก็ยังยอมรับคำวินิจฉัยของ
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างกับ
เครื่องหมายการค้าของบริษัทมันชิงแวร์ อิงค์ จำกัด ในท้องตลาดก็มีสินค้าจำพวก
เครื่องครัวจำพวกเครื่องเหล็กที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปจะเข้า แต่ไม่มีประชาชนคน
ใดหลงเข้าใจผิดหรือเกิดความสับสนว่าสินค้าเครื่องครัวและเครื่องเหล็กเป็นของ
โจทก์ จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 129452 มาหลายปีก่อนมี
สินค้าอื่นที่มีรูปเครื่องหมายจะเข้าและอักษรโรมันว่า "LACOSTE" สินค้ายาสีฟันของ
จำเลยมีคุณภาพดีประชาชนนิยมและเชื่อถือ โจทก์ไม่เสียหาย ทั้งค่าเสียหายที่โจทก์
เรียกมาก็สูงเกินส่วน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 129452 จากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 129452 ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข จ.24 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมายเลข จ.2 นั้น ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปจระเข้มีตัวหนังสืออักษรภาษาไทยว่า แกรนด์สแลม และตัวหนังสืออักษรโรมันว่า GRAND SLAM ยื่นขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าในจำพวก 48 รายการสินค้ายาสีฟัน น้ำยาสระผม ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปจระเข้และมีตัวหนังสืออักษรโรมันว่า LACOSTE ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวก 48 รายการสินค้าน้ำหอมน้ำหอมชโลมตัวหลังอาบน้ำ น้ำหอมหลังโกนหนวดและน้ำหอมทาผิวเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของจำเลยเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะมีรูปจระเข้เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่ง และอาจเรียกได้ว่าตราจระเข้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าจะเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งตามลำพังหาได้ไม่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัว

หนังสืออักษรโรมันคำว่า LACOSTE ซึ่งเป็นชื่อยี่ห้อสินค้าอ่านออกเสียงว่า ลาคอสท์ ประกอบด้วยรูปจระเข้อยู่เหนือตัวหนังสือดังกล่าว ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวหนังสืออักษรโรมันว่า GRAND SLAM นอกจากนั้นยังมีตัวหนังสืออักษรภาษาไทยอ่านได้ชัดเจนว่า แกรนด์ แสลมอยู่เหนือตัวหนังสืออักษรโรมันดังกล่าวด้วย อันเป็นการบอกให้ทราบแน่ชัดว่าสินค้าของจำเลยเรียกชื่อยี่ห้อว่า แกรนด์ แสลมเห็นได้ว่าชื่อยี่ห้อและการอ่านออกเสียงเรียกขานชื่อยี่ห้อเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างจากของโจทก์เป็นอันมาก ซึ่งตามธรรมดาชื่อยี่ห้อที่แตกต่างกันดังกล่าวย่อมเป็นที่สังเกตของสาธารณชนทั่วไป เมื่อชื่อยี่ห้อของโจทก์และจำเลยแตกต่างกันมากเช่นนี้ ย่อมไม่ทำให้สาธารณชนทั่วไปที่ซื้อสินค้านี้หรือแกรนด์ แสลมที่มีชื่อระบุไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยู่คู่กัน เข้าใจผิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้านี้หรือลาคอสท์ของโจทก์ ส่วนคำว่าจระเข้หรือรูปจระเข้นั้น มิใช่สิ่งบ่งเฉพาะแต่อย่างใด เป็นเพียงคำหรือชื่อสามัญทั่ว ๆ ไป โจทก์ไม่มีสิทธิจะสงวนรูปจระเข้ทั่ว ๆ ไปไว้ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นอกจากนั้นยังปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้ายาสีฟันและน้ำยาสระผมไม่กระทบกับสินค้าจำพวกน้ำหอมของโจทก์ด้วย สาธารณชนย่อมไม่เกิดความสับสนหรือหลงผิดในเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลย"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ